

0004740-72.2015.8.26.0358

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes de Trânsito

Magistrado: Natália Berti

Comarca: Mirassol

Foro: Foro de Mirassol

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 27/11/2022

... se posicionou a jurisprudência, in verbis:

ROUBO - materialidade - auto de exibição, auto de reconhecimento de pessoa e prova oral que comprovam a subtração de bens das vítimas mediante grave ameaça. ROUBO - autoria - confissão dos acusados - validade - depoimento policial corroborando a versão da vítima - validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mirassol

Foro de Mirassol

1ª Vara

Rua Floriano Peixoto, 1750, Mirassol-SP - cep 15130-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0004740-72.2015.8.26.0358 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0004740-72.2015.8.26.0358

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes de Trânsito

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 298/2015 - Delegacia de Polícia de Mirassol, 790/2015 - Delegacia de Polícia de Mirassol

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Claudinei Aparecido da Silva

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Natália Berti

Vistos.

CLAUDINEI APARECIDO DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 306, caput, da Lei n. 9.503/97, porque, no dia 29 de março de 2015, por volta de 19:30h, na Rua José Emídio Faria, Bairro Moreira, na cidade de Mirassol, Claudinei, já qualificado nos autos, conduziu veículo automotor, na via pública, estando com concentração de álcool por litro de sangue igual ou superior a 6 (seis) decigramas.

Segundo se apurou, na data dos fatos, o denunciado, mesmo após ter ingerido bebida alcoólica, passou a conduzir a motocicleta marca Honda, modelo CG 150 Sport, cinza, placa EFJ- 7795, São José do Rio Preto, pela via pública, oportunidade em que, devido ao estado incapaz, veio a cair com a motocicleta.

Desta feita, os policiais, durante patrulhamento, constataram os fatos e visualizaram o estado ébrio de Claudinei.

Desta forma, foi submetido ao teste de etilômetro, o qual constatou concentração de 1,21 miligramas de álcool por litro de ar alveolar e, realizado exame de dosagem alcoólica, concluiu-se que o denunciado possuía concentração de 2,4g/l (dois gramas e quatro decigramas de álcool por litro de sangue).

A denúncia foi recebida no dia 06 de março de 2017 (fl. 81).

O réu foi citado por edital (fls. 126/127) e não compareceu ao processo, nem constituiu Defensor, razão pela qual o processo e o curso do prazo prescricional foram suspensos (fl. 133).

Nomeado advogado, foi apresentada resposta à acusação (fls. 136/138), bem como foi realizada a audiência para oitiva das testemunhas.

Posteriormente, o acusado foi citado pessoalmente (fl. 183), razão pela qual a suspensão do processo foi revogada.

Realizada audiência para interrogatório do réu, o Ministério Público e a Defesa se manifestaram em memoriais orais.

O Ministério Público requereu a total procedência da denúncia.

A Defesa, por seu turno, requereu a absolvição.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Preliminarmente, acolho o requerimento formulado pelo Ministério Público (fl. 213) e revogo a proposta de suspensão condicional do processo, considerando que o réu descumpriu uma das condições e mudou de endereço sem informar ao Juízo (fl. 210).

Assim, determino o regular prosseguimento do feito.

No mais, o processo encontra-se formalmente em ordem, estando presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. Não há nulidades a serem sanadas.

O réu possui Advogado nomeado e foram observados os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

Não há preliminares a serem analisadas, passo à análise do mérito.

A pretensão penal punitiva é procedente.

A materialidade delitiva está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 06/09), exame toxicológico de dosagem alcoólica (fls. 10/11), depoimentos prestados na fase inquisitorial, bem como pela prova oral produzida.

A autoria também é inconteste.

O policial militar Gerson Rodrigues de Natis e Silva (testemunha da acusação) disse que não se lembra das características físicas do réu. Porém, recorda-se que estavam em patrulhamento e o réu estava ao lado da moto, que estava caída no chão. Informa que o réu caiu sozinho. Ele não estava lesionado. A moto estava caída e ele estava possivelmente embriagado, com vários sintomas. Ele fez o teste do etilômetro e foi colaborativo.

No mesmo sentido, o agente público Rogério Augusto Zanara (testemunha da acusação) declarou que também não se recorda das características físicas de Claudinei. Porém, informou que viram uma moto caída ao solo e, ao lado, o condutor, com sinais aparentes de embriaguez. Ele foi convidado a fazer o teste do etilômetro, que acusou 1,21mg de álcool por litro de ar alveolar. A moto foi conduzida ao pátio e ele foi conduzido à delegacia, local em que concordou com a retirada de sangue.

Ressaltou que o acusado foi colaborativo com as autoridades.

Por sua vez, Claudinei Aparecido da Silva (réu) informou que não tinha costume e tomou bebida. Caiu e não se machucou, só se desequilibrou. Depois disso, não teve mais problemas. Confirma que bebeu e se arrependeu.

Assim, após a prova oral produzida e finda a instrução processual, as provas produzidas nos autos são suficientes para fundamentar a total procedência da denúncia.

Em juízo, o acusado confessou que ingeriu bebidas alcoólicas e, após, conduziu sua motocicleta pela via pública.

Logo, pelos depoimentos e documentos apresentados, ficou comprovada a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, pois o réu conduziu veículo automotor sob a influência de álcool.

O crime do artigo 306 do CTB está confirmado pelo exame de sangue, demonstrando que o acusado dirigiu veículo com concentração de álcool superior àquela permitida por lei (2,4 g/l- fls. 11). Sobre o tema, já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

Apelação. Embriaguez ao volante, desacato e ameaça. Concurso material. Sentença condenatória. Autoria e materialidade delitivas comprovadas pelo conjunto probatório. Réu confesso quanto ao delito de embriaguez ao volante. Estado de embriaguez demonstrado pela realização do exame toxicológico de dosagem alcoólica e pela prova testemunhal. Negativa do réu isolada quanto aos crimes de desacato e ameaça. Relatos dos agentes públicos que comprovam a prática delitiva. Embriaguez voluntária não exclui o dolo. Conjunto probatório suficiente para manter a condenação. Dosimetria preservada. Regime prisional inicial aberto. Mantida a substituição das penas privativas de liberdade relacionadas aos crimes de embriaguez ao volante e desacato por penas restritivas de direitos, sob pena de reformatio in pejus. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 1511974-05.2020.8.26.0019; Relator (a): Jucimara Esther de Lima Bueno; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Americana - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 03/11/2022; Data de Registro: 03/11/2022)

Apelação. Embriaguez ao volante. Materialidade e autoria do delito comprovadas. Réu confesso. Estado de embriaguez demonstrado pela realização do teste do etilômetro e pela prova testemunhal. Crime de perigo abstrato. Prescindibilidade de demonstração da potencialidade lesiva da conduta. Conjunto probatório suficiente para manter a condenação. Dosimetria comporta alteração. Pena-base fixada acima do mínimo legal, ante os comprovados maus antecedentes do réu. Confissão espontânea e agravante da reincidência são igualmente preponderantes. Precedentes. Utilização de condenações distintas para configurar maus antecedentes e reincidência. Regime prisional semiaberto mantido. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos ou a suspensão condicional da pena. Recurso ministerial provido e defensivo parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 1500273-84.2022.8.26.0081; Relator (a): Jucimara Esther de Lima Bueno; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Adamantina - 1ª Vara; Data do Julgamento: 06/10/2022; Data de Registro: 06/10/2022)

Não bastasse isso, as testemunhas ouvidas em juízo confirmaram que o réu apresentava evidentes sinais de embriaguez, o que levou, inclusive, à sua queda da motocicleta.

Nada emergiu dos autos que indicasse das mencionadas testemunhas ânimo de falsa incriminação, não cabendo, portanto, negar credibilidade a seus depoimentos. E a confiabilidade dos depoimentos dos membros das corporações de segurança, quando ausente razão concreta que permita questioná-la, constitui opinião já consolidada na jurisprudência dos Tribunais Superiores do país.

Inexiste qualquer fato que ponha em suspeição o depoimento prestado pelos policiais militares, os quais prestam serviço de extrema relevância à sociedade e não possuem, a priori, motivo algum para incriminar o acusado.

Não se deve olvidar que os depoimentos dos agentes públicos valem como prova, pois, no exercício de suas funções, gozam de presunção juris tantum de que agem escorreitamente, sobretudo quando suas afirmações são compatíveis com o conjunto probatório. Além disso "A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF, RTJ 68/54).

A propósito, vem decidindo o Colendo Superior Tribunal de Justiça que: (...) É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito.

Incidência do enunciado 83 da Súmula desta Corte (STJ, AgRg no Ag 1158921/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, j. 17.05.11, DJ 01.06.11).

Sobre a validade dos depoimentos prestados por policiais já se posicionou a jurisprudência, in verbis:

ROUBO - materialidade - auto de exibição, auto de reconhecimento de pessoa e prova oral que comprovam a subtração de bens das vítimas mediante grave ameaça. ROUBO - autoria - confissão dos acusados - validade - depoimento policial corroborando a versão da vítima - validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando efetuado de modo a justificar eventual abuso por parte da autoridade - declaração de vítima imputando aos acusados a conduta delituosa - validade. CONSUMAÇÃO - ocorre com desapossamento - cessada violência ou grave ameaça. PENAS - base no mínimo - manutenção, ausente recurso ministerial - segunda fase - menoridade e confissão - não diminuição - penas que não podem ficar aquém do mínimo legal - terceira fase - concurso de agentes - aumento de 1/3 - reprimendas mantidas. REGIME - fechado - manutenção - gravidade do delito e circunstâncias judiciais desfavoráveis - único regime capaz de adimplir as funções da pena - provimento parcial aos recursos defensivos. (TJSP; Apelação Criminal 1500261-53.2018.8.26.0617; Relator (a): Mens de Mello; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jacareí - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 24/02/2022; Data de Registro: 25/02/2022)

Dano qualificado. Réu que danifica encanamentos da cela da cadeia pública de Capão Bonito, em que estava custodiado. Negativa do acusado isolada nos autos. Palavras dos policiais civis coerentes e seguras. Condenação bem decretada. Penas fixadas no mínimo. Réu primário. Regime aberto adequado. Substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Apelo improvido. (TJSP; Apelação Criminal 1500084-82.2019.8.26.0123; Relator (a): Pinheiro Franco; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Capão Bonito - 2ª Vara; Data do Julgamento: 04/03/2022; Data de Registro: 04/03/2022)

Destarte, não há motivos plausíveis para desabonar o depoimento dos policiais, os quais são dotados de fé pública. Seria um absoluto contrassenso desmerecer seus relatos, até porque os prestaram sob compromisso, estando, pois, sujeitos às penas previstas no artigo 342 do Código Penal. Portanto, plenamente possível o reconhecimento da prática do crime, diante da existência de prova testemunhal apta a comprovar a direção sob influência de álcool. Ainda, convém destacar que o delito previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro é crime de perigo abstrato, não se exigindo prova do risco potencial de dano causado pela conduta do agente que dirige embriagado. Basta, para a configuração do delito, a comprovação de que o agente conduzia veículo automotor, na via pública, sob a influência de álcool. Neste sentido, aliás, assente o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL - Embriaguez ao volante - Preliminar afastada. Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Descabimento. Materialidade e autoria comprovadas. Crime formal, de perigo abstrato (ou presumido). Condenação mantida - RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 0001320-61.2016.8.26.0540; Relator (a): Adilson Paukoski Simoni; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mauá - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 24/11/2022; Data de Registro: 24/11/2022)

Crimes de trânsito - Embriaguez ao volante e lesão corporal culposa na condução de automotor - Elementos constantes dos autos que demonstram autoria e materialidade delitivas - Direção sob o efeito de etílicos que caracteriza infração de perigo abstrato - Substância que degrada a capacidade psicomotora do condutor, a comprometer a segurança viária, direito de todos, nos termos do artigo 1º, § 2º do Código de Trânsito Brasileiro - Desnecessidade de demonstração de risco efetivo - Culpa pelo sinistro autenticada - Condenações mantidas - Redução, todavia, do prazo de suspensão da habilitação para conduzir veículos automotores - Recurso parcialmente provido para tal fim. (TJSP; Apelação Criminal 0000277-09.2018.8.26.0544; Relator (a): Marcelo Gordo; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Franco da Rocha - Vara Criminal; Data do Julgamento: 09/03/2022; Data de Registro: 09/03/2022)

07/11/2022; Data de Registro: 07/11/2022)

Verifico que o réu é tecnicamente primário (fl. 190).

Comprovadas a materialidade e a autoria, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59, CP, verifico que o réu não é portador de maus antecedentes. Não há outras circunstâncias judiciais negativas, pois as demais circunstâncias são normais e esperadas em delitos desta natureza. Fixo a pena-base em 06 meses de detenção e 10 dias-multa, além da pena de suspensão da habilitação, para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 meses (CTB, art. 293).

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea e ausentes agravantes. Mantenho a pena intermediária no patamar mínimo já fixado (Súmula 231, do STJ).

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição e de aumento de pena. Fixo a pena definitiva em 06 meses de detenção e 10 dias-multa, além da pena de suspensão da habilitação, para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 meses (CTB, art. 293). Para o cumprimento inicial da pena, fixo o regime aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, CP.

Ausentes elementos sobre a condição econômica do réu, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, isto é, um trigésimo do salário mínimo (artigo 49, § 1º, CP).

Estão presentes os requisitos do artigo 44, CP, pelo que promovo a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena de multa (artigo 44, §2º, CP), no valor de 10 dias-multa, no mínimo legal.

Para não haver dúvidas no momento da execução, o acusado deverá pagar 20 dias-multa (10 dias-multa em substituição à pena privativa de liberdade e 10 dias-multa em cumulação com a pena privativa de liberdade).

Fica prejudicada a análise de suspensão condicional da pena (artigo 77, CP).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para CONDENAR o réu CLAUDINEI APARECIDO DA SILVA, portador do RG: 24427599, nascido em 29/01/1972, natural de Ibaiti-PR filho de Dejanir Gomes da Silva e Maria Delfina Franci do Prado, por incurso no artigo 306, caput, da Lei n. 9.503/97, à pena total de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal, além da proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses (CTB, art. 293). Promovo a substituição da pena privativa de liberdade pelo pagamento de 10 dias-multa, no valor mínimo legal, conforme fundamentação.

Condeno o acusado ao pagamento das custas processuais (CPP, art. 804). Todavia, concedo-lhe a gratuidade judiciária, diante dos elementos constantes dos autos, que denotam hipossuficiência econômica. Observem-se os §§ 2º e 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Ausentes os requisitos para decretação da prisão preventiva, o acusado poderá recorrer em liberdade. Ademais, diante da ausência de informações sobre prisão preventiva, deixo de proceder na forma do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal.

Após o trânsito em julgado: Expeça-se guia de execução penal. Oficie-se ao Instituto de Identificação Civil. Comunique-se ao TRE para fins do disposto no artigo 15, III da Constituição.

Após, façam-se as anotações e comunicações de praxe e arquivem-se os autos.

Oportunamente, se for o caso, expeça-se certidão ao(à) advogado(a) nomeado(a), nos termos do convênio firmado entre a Defensoria Pública e a OAB/SP.

Intime-se o réu, no endereço de fl. 219

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Mirassol, 25 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA